Prefazione

Nel, sia pur breve, spazio di una prefazione occorre – nella lettura e nello studio della monografia di Mario Paccoia – porsi nella prospettiva di un interprete capace e valoroso che cerca costantemente di cogliere le *rationes* delle norme giuridiche in funzione di poter rintracciare e far emergere i profili della pratica del diritto societario.

Norma, valore e prassi sono le coordinate giuridiche che l'Autore utilizza per comprendere quali sono gli adeguati assetti societari: il portato assiologico delle norme studiate è pianamente dichiarato nel corpo del testo, così come l'efficacia delle stesse vengono sviluppati in modo lucido e brillante dall'Autore.

La fenomenologia della prassi societaria induce ad evidenziare che i mutamenti di circostanze e situazioni aziendali, in termini dimensionali ovvero di settore che possono verificarsi nel corso del contratto sociale di lunga durata, sono di diversa natura: possono, infatti, dipendere da avvenimenti di cui è incerto o addirittura imprevedibile il verificarsi ovvero essere astrattamente prevedibili, seppure ne rimangono incerti l'entità, il momento in cui si verificheranno gli effetti, le modalità di produzione degli stessi effetti e il loro prolungarsi.

Il lavoro è esemplare testimonianza della assoluta rilevanza della necessità dell'accertamento dei mutamenti aziendali tali da imporre l'intervento del soggetto di diritto onerato delle obbligazioni comportamenti (condotte) tendenti al rispetto della norma.

Atteso che vi è la necessità di adottare un sistema ciclico di adeguamento delle strutture – latamente intese – della società per l'accadimento di circostanze imprevedibili al momento della stipula del contratto sociale, il cui verificarsi può disequilibrare sostanzialmente la divisazione della regolamentazione d'interessi dei soggetti partecipanti come contraenti alla genesi della società, si deve tendere, *naturaliter*, verso l'attribuzione di

rilevanza a qualsiasi fatto contingente che possa pregiudicare la convenienza economica dell'esecuzione del contratto sociale.

L'Autore riflette attentamente sul dato normativo e deduce come la disciplina societaristica considera come causa di adeguatezza qualsiasi forma di squilibrio organizzativo indotto dal verificarsi di avvenimenti ordinari e straordinari, il cui carattere va valutato non in astratto, ma alla luce del giudizio che, *ex ante*, un operatore giuridico-economico avrebbe ritenuto di formulare per cautelarsi nella gestione e nel controllo di una struttura societaria.

Il lavoro è una ricostruzione sistematica dei mezzi di adeguamento dell'organizzazione imprenditoriale e societaria; le sopravvenienze aziendali, nella accezione più lata ed omnicomprensiva del termine, determinano la possibilità di sussumere all'interno della categoria delle circostanze di adeguamento qualsiasi alterazione della iniziale regolamentazione degli interessi dei contraenti sociali.

La riflessione sulla portata del fenomeno dell'adeguatezza deve partire dalla evidenziazione della rilevanza giuridica delle c.d. sopravvenienze e alterazioni strutturali, vale a dire delle circostanze che, attesa la mancata prescrizione pattizia, sopravvengono alla vita e crescita dell'azienda, determinando, nella esecuzione concreta delle obbligazioni nascenti, uno squilibrio organizzativo tra le originarie condizioni di regolamentazione della società e gli sviluppi economici e imprenditoriali di settore successivi.

Se la funzione del diritto delle società è quella di assicurare la puntuale esecuzione del programma sociale, *recte* del perseguimento dell'oggetto sociale voluto dai soci, tale funzione deve essere assolta tenendo conto degli interessi e dei presupposti di fatto su cui la regolamentazione divisata si fonda, di modo che la modificazione degli stessi non possa non assumere rilievo giuridico e determinare la necessaria adeguatezza dei modelli divisati.

In tema, la ricerca di Mario Paccoia assolve all'esigenza di una riflessione sistemica: l'adeguatezza concerne la sussistenza di circostanze particolari sull'andamento della composizione *in itinere* degli equilibri societari che incidono sull'utilità dell'affare per i singoli soci.

La adeguatezza implica la positiva rappresentazione di una circostanza specifica e il mutamento dell'indifferenziato stato di fatto in cui viene conclusa la transazione, rappresentante il normale contesto entro cui si compiono

le transazioni economiche, in quanto costituito da una serie indeterminata di fattori correlati tra loro, sullo sfondo delle concrete rappresentazioni dei gestori dell'impresa.

Se si ragiona in modo sistematico sulla valenza della previsione degli assetti adeguati quale fenomeno giuridico interessato dalle sopravvenienze, pur nella naturale distinzione ontologica in merito al punto di incidenza degli avvenimenti, si trova l'essenza dell'istituto *de quo* nella concreta analisi degli squilibri dell'originario assetto di interessi programmato, nel completo rispetto del dettato normativo.

L'Autore cala, in senso assiologico, la nozione degli assetti adeguati nella disciplina della direzione e coordinamento quale momento di attuazione concreta dell'adeguatezza societaria. Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di altre società, agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società.

È la congruità dell'*agere* imprenditoriale con l'equilibrio economico raggiunto dagli interessati il criterio alla cui stregua orientarsi per concretamente riempire di contenuto l'obbligo della adeguatezza.

Le modalità secondo le quali le prestazioni devono essere eseguite, per quanto pattiziamente non disposte – fermo il rispetto delle norme di legge, come quelle dell'esercizio dei poteri discrezionali –, dipendono dalla relativa coerenza con il programma contrattuale e dall'equilibrio economico che il contratto sociale integra: il regolamento negoziale diviene, dunque, una sorta di autonomo organismo in grado di evolversi per poter perseguire efficacemente il fine cui è preposto.

L'istituto *de quo* si presenta come valido strumento per tutelare fattispecie di difficile sussunzione nella norma di legge, ovvero situazioni in cui l'evento è tale che il suo venir meno può sconvolgere l'intero assetto di regolazione contrattuale voluto dai contraenti (soci).

La prassi societaria deve, nella costante ricerca di tutele efficaci in virtù del dettato codicistico, predisporre adeguate e specifiche clausole tese a creare un efficace sistema di salvaguardia contrattuale dell'efficienza dell'organizzazione della struttura societaria.

In ultima analisi, l'Autore ragiona e deduce con rigore le dinamiche di adeguamento societario, quali determinazioni al cui livello si unifica e si riconnette l'intera gamma fenomenica del diritto delle società, attraverso l'articolazione della *praxis* nella quale soddisfare l'esigenza delle funzioni di adeguatezza.

Prof. Avv. Dario Scarpa

Docente di diritto privato e commerciale
Università Statale Bicocca - Milano

Introduzione

Le modifiche introdotte dal legislatore in materia di impresa, prima con la Riforma delle società di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e più recentemente con le novità del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 e successive modifiche), hanno delineato una maggior tutela dei terzi e così di tutti i soggetti che si rapportano con l'impresa, i c.d. stakeholders, in particolare con la previsione dell'obbligo, di cui agli artt. 2086, comma 2, c.c., e 3 del codice della crisi (modificato dal d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, c.d. Correttivo *ter*) di adeguati assetti in rapporto alla natura ed alle dimensioni dell'impresa, sia individuale che collettiva, finalizzati anche alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi ed alla assunzione di idonee iniziative, con specifici doveri di segnalazione, *ex* art. 25 *octies* del codice della crisi, imposti all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale.

L'istituzione di adeguati assetti non riguarda solo la funzionale organizzazione interna all'impresa e l'interesse dei soci ad un efficiente esercizio dell'attività gestoria da parte degli amministratori, potenziale fonte di responsabilità degli organi sociali, ma persegue anche una tutela di interessi collettivi di soggetti terzi, esterni all'impresa, con conseguente responsabilità, per tali violazioni, direttamente in capo all'imprenditore, individuale o collettivo.

L'adeguatezza degli assetti dovrà essere valutata ed approfondita, dal giurista e dall'aziendalista, con particolare riguardo alla separazione delle responsabilità nei compiti e nelle funzioni, nella identificazione del sistema di deleghe e dei poteri propri di ciascuna funzione.

Rilevanti in materia sono le prime pronunce di merito in ordine alla violazione degli assetti, innescate da numerosi ricorsi *ex* art. 2409 c.c., per una iniziale indagine del formante giurisprudenziale sul punto e così del "diritto vivente" (nota definizione coniata dalla Corte Costituzionale al fine di indicare l'interpretazione giurisprudenziale delle norme giuridiche).

Oltre ad una rapidissima disamina della rilevanza degli assetti adeguati

sotto il profilo penalistico, nel presente lavoro si esamina il perimetro della responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale, in capo all'imprenditore nelle ipotesi di mancata istituzione o di inadeguatezza degli assetti.

L'obbligo di predisposizione di adeguati assetti viene affrontato anche in relazione all'articolata fenomenologia dei gruppi di imprese, indagando il rapporto fra l'assoggettamento delle imprese del gruppo all'altrui direzione e coordinamento e l'obbligo di dotare le imprese di assetti adeguati, anche al fine di individuare i relativi profili di responsabilità.

È necessario anche riflettere sui rapporti intercorrenti tra gli adeguati assetti e la c.d. «compliance 231», e così le relazioni tra gli assetti organizzativi per la prevenzione della crisi d'impresa e i modelli organizzativi adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, soffermandosi sull'interazione tra organismo di vigilanza e gli organi di controllo ed il soggetto incaricato della revisione. Il lavoro riguarderà anche le connessioni con le procedure ESG (Environmental, Social and Governance), specialmente laddove l'attività di impresa abbia un rilevante impatto ambientale e sociale, anche a seguito della Direttiva Due Diligence 2024/1760, la cui applicazione è stata rinviata dalla recentissima Direttiva *Stop the clock* 2025/794.

Non poteva poi essere tralasciato in materia l'indispensabile e dirompente impatto della Intelligenza Artificiale all'interno dell'ecosistema aziendale, anche alla luce dei principi della recentissima legge 23 settembre 2025, n. 132. Si rifletterà sulla rilevanza delle tecnologie algoritmiche quali parti integranti degli assetti di cui all'art. 2086, comma 2, c.c., a supporto dell'attività dell'organo gestorio e sulla conseguente necessità di alfabetizzazione (c.d. dovere di *AI literacy*), in tema di IA, degli organi societari. Altrettanto meritevole di considerazione è l'impiego dei sistemi di IA in punto di controlli interni, quali strumenti atti a coadiuvare l'organo di controllo nell'espletamento delle proprie funzioni nonché a monitorare l'adeguatezza degli assetti stessi.

Un affettuoso ringraziamento alla dott.ssa Benedetta Paccoia per la sua puntuale ed attenta attività di ricerca e di collaborazione, particolarmente preziosa in una materia ove è necessaria ed indispensabile una forte compenetrazione tra scienza aziendalistica e rigorosa dottrina giuridica, portato della laurea magistrale in economia e finanza e di quella in giurisprudenza, entrambe brillantemente e tempestivamente conseguite presso l'Università Bocconi.

Capitolo I
Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Sommario: I.1. Premessa. – I.2. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e i nuovi assetti organizzativi, amministrativi e contabili. – I.3. Forma degli assetti. – I.4. Soggetti obbligati alla loro istituzione.

I.1. Premessa

Per le società commerciali, e principalmente per le società per azioni, l'adozione di assetti adeguati sorge molto prima del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), e ciò si deve ritenere sia in generale confermato dall'analisi della evoluzione e dello sviluppo della società per azioni, per la quale il raggiungimento dei propri fini è stato necessariamente collegato alla creazione di una struttura idonea allo scopo, pur con una totale discrezionalità in mancanza di norme cogenti; la prova che la società per azioni abbia di fatto sempre avuto degli assetti risiede negli elaborati della scienza aziendalistica, che degli stessi si è costantemente e pacificamente occupata [1], benché sia rimasta un compartimento stagno rispetto al diritto dell'impresa che sino al codice della crisi se ne era pressoché totalmente disinteressato.

Se già solo le deleghe di poteri all'interno del consiglio di amministrazione rappresentino da *illo tempore* un assetto organizzativo delle società di capitali, con il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), all'art. 149 [2],

---

[1] Sul punto cfr. IRRERA, *Assetti organizzativi adeguati e governo delle società di capitali*, Milano, 2005, pag. 100 e ss.

[2] Art. 149 (Doveri): "*1. Il collegio sindacale vigila:*

c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di

forse prima norma in materia, si prevedeva l'obbligo per il collegio sindacale di vigilare sulla "adeguatezza della struttura organizzativa della società" quotata.

Tuttavia di certo con la riforma delle società di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, al tema della adeguatezza degli assetti è stato dato fondamentale rilievo, accolto come una delle più importanti novità [3], con la previsione per gli organi delegati del consiglio di amministrazione di curare "*che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate*" (così art. 2381, comma 5, c.c.) e del contestuale dovere del collegio sindacale (art. 2403, comma 1, c.c.) di vigilare "… *in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*".

I.2. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e i nuovi assetti organizzativi, amministrativi e contabili

Nell'ambito delle novità introdotte con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), e in particolare di quelle subito entrate in vigore [4], assume fondamentale rilievo l'art. 375, comma 2, con cui il legislatore ha modificato in maniera sostanziale l'art. 2086 c.c., prima intitolato «*Direzione e gerarchia dell'impresa*» ed oggi «*Gestione dell'impresa*».

---

competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione".

[3] Così BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, in *Giur. comm.*, I/2006, pag. 10, per il quale gli assetti adeguati sono una delle più importanti novità della Riforma del 2003.

[4] L'art. 375 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Al di là della nuova rubrica [5], l'intervento pregnante è consistito nell'inserimento di un secondo comma all'art. 2086 c.c. [6] che ha introdotto il dovere, per l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di «*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*».

In realtà, per quanto l'art. 2086, comma 2, c.c. si riferisca espressamente alle imprese collettive, l'obbligo di dotarsi di assetti adeguati non è ad esse limitato, atteso che anche l'imprenditore individuale, benché in misura più attenuata, è tenuto ad adottare «misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi», e ciò in forza dell'art. 3, comma 1, codice della crisi [7].

---

[5] Sottolineano l'importanza sistematica della neo-introdotta espressione «Gestione dell'impresa» ABRIANI-ROSSI, *Nuova disciplina della crisi d'impresa e modificazioni del codice civile: prime letture*, in *Le società*, 2019, pag. 394-395.

[6] L'art. 2086 c.c. vigente così recita: «*L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*».

È diffuso il convincimento che l'art. 2086 c.c. (oggi comma 1), dopo la fine dell'ordinamento corporativo, non costituisca più una norma del diritto dell'impresa, tanto che esso era ormai «*del tutto trascurato in dottrina e giurisprudenza [...] salvo per alcuni profili lavoristici*» (così SANTORO, *Tendenze conservative delle imprese nel diritto europeo e italiano della crisi. I costi organizzativi*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli*, Torino, 2019, pag. 633).

Del resto, la norma era ormai «*priva di contenuto giuridico*», non essendo più in grado «*di esprimere un concetto giuridicamente autonomo rispetto a quello di subordinazione*», così SPOLIDORO, *Note critiche sulla "gestione dell'impresa" nel nuovo art. 2086 c.c. (con una postilla sul ruolo dei soci)*, in *Riv. soc.*, 2019, pag. 254.

[7] Esso prevede infatti che «*L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*». È stato notato, a proposito del collegamento ideale tra l'art. 2086 c.c. e l'art. 3 ccii, come esso sembri confermare la sensazione di una sorta di ricomposizione del sistema relativo del diritto dell'impresa (in tal senso, MACARIO, *La riforma dell'art. 2086 c.c. nel contesto del codice della crisi e dell'insolvenza e i suoi riflessi sul sistema della responsabilità degli organi sociali*, in *www.dirittodellacrisi.it*, 26 maggio 2022, pag. 5).

Per quanto non vi sia perfetta coincidenza tra le due norme [8], l'obbligo di predisporre gli assetti adeguati di cui all'art. 2086 c.c. (o, comunque, le «misure idonee» previste dall'art. 3, comma 1, codice della crisi) costituisce una «vera e propria clausola generale che impone un dovere di corretta gestione […] che riveste quindi un valore di novità sistematica di centrale rilevanza» [9] o addirittura «una norma di rango primario dotata di autonoma precettività» [10].

Ne consegue che la disciplina degli assetti, pur essendosi sviluppata all'interno delle società, allo stato riguarda la fenomenologia dell'impresa in generale, con prescrizione estesa pure per gli enti associativi, in ragione ed in relazione alla loro dimensione ed articolazione, di assetti a ciò correlativamente adeguati [11].

Si ritiene sia importante riflettere sulla finalità della prescrizione degli assetti, iniziando innanzitutto dal confronto tra il disposto del comma 2 dell'art. 2086 c.c. e quello dell'art. 3, comma 2, ccii, all'esito del quale si

---

[8] In primo luogo, emerge già una differenza lessicale in quanto l'art. 2086 c.c. parla di «assetti» *mentre* l'art. 3, comma 1, ccii, di «misure». Inoltre, il legislatore ha impiegato la congiunzione coordinante «anche» con riferimento alle finalità degli assetti organizzativi *ex* art. 2086 c.c., circostanza che induce a ritenere che essi siano finalizzati, oltre che alla rilevazione della crisi d'impresa o alla perdita della continuità aziendale, verso altri obiettivi, e così nell'ottica di una migliore gestione dell'impresa ovvero per il monitoraggio della legittimità e/o liceità dell'attività, anche in rapporto ai terzi che con essa entrano in contatto. Diversamente, l'art. 3, comma 1, ccii, si limita ad imporre all'imprenditore individuale l'adozione di «*misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi*» e solo quello (cfr. *ex aliis* BONGIORNO, *Il nuovo Codice della crisi d'impresa e la modifica dell'art. 2086 c.c: obbligatorietà Modelli Organizzativi 231?*, in *diritto.it*).

[9] MONTALENTI, *Gestione dell'impresa, assetti organizzativi e procedure di allerta dalla "Proposta Rordorf al Codice della crisi"*, in AA.VV., *La nuova disciplina delle procedure concorsuali. In ricordo di Michele Sandulli*, Torino, 2019, pag. 483.

[10] Così BUONOCORE, *Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile*, cit., pag. 5 e ss., sebbene con riferimento all'art. 2381 c.c. secondo cui «*Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate*» (comma 5).

[11] Così DI CATALDO, *Assetti organizzativi della società per azioni e adeguatezza. Alcuni profili fin qui un po' trascurati*, in *Giur. comm.*, 2/2024, pag. 250.

rinviene la pur minima (ma rilevante) differenza costituita dalla (presenza nella prima norma e assenza nella seconda) della congiunzione coordinante "*anche*"; mi pare pertanto doversi concludere che gli assetti debbano essere, innanzitutto, efficienti (e quindi contemperare le "*esigenze di professionalità, coerenza, rapidità, ponderazione ed anche segretezza*" [12]) e funzionali non solo per la gestione dell'impresa nell'interesse dei soci ma forse e ancor più per l'interesse dei terzi [13] (creditori, investitori, finanziatori *etc*.), avendo poi anche la "*funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*".

Indubbiamente dall'esame delle precedenti disposizioni emerge palese l'obiettivo perseguito dal legislatore del nuovo codice della crisi, ossia quello di condurre le imprese ad affrontare lo stato di crisi in una logica preventiva (c.d. *forward looking*) [14], prima che la stessa possa giungere ad esiti estremi, risultato conseguibile solo se gli imprenditori e le società si siano dotati di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alla dimensione dell'impresa [15]; tuttavia, pur previste tali norme dal codice della crisi, e così da una normativa in materia di dissesto, ciò non può far ritenere che la funzione prevalente e più rilevante sia quella di intercettare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale

---

[12] Cfr. MIRONE, *La struttura organizzativa*, in AA.VV., *Diritto commerciale*, a cura di CIAN, III, Torino, 2024, pag. 407.

[13] Ritiene preponderante l'interesse dei terzi ad una adeguata realizzazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, affinché "*l'impresa non assuma rischi ingiustificati e lesivi della sostenibilità finanziaria della medesima attività di impresa*", GINEVRA-COSTA, *Rapporto organico e responsabilità della società di capitali per il fatto illecito del proprio amministratore*, in *Riv. soc.*, fasc. 1, 2025, pag. 62. Per un approfondimento di tale posizione cfr. GINEVRA-PRESCIANI, *Il dovere di istituire assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, in *Nuove leggi civ*., 2019, pag. 1224.

[14] Sulla funzione preventiva attribuita agli assetti *ex* art. 2086 c.c. v. anche LEUZZI, *La scommessa dell'allerta: inquadramento, regole, criticità*, in FABIANI-LEUZZI, *La tutela dei creditori tra allerta precoce e responsabilità*, in *Foro. it. – Gli speciali*, 2/2021, pag. 27, il quale ha definito gli adeguati assetti organizzativi come «fondamenta che sorreggono l'edificio dell'*early warning* italiano, la cui architettura è basata soprattutto sulla circolarizzazione efficiente dei flussi informativi fra gli organi societari». In tema, si veda anche DE SENSI, *Adeguati assetti e business judgment rule*, in *www.dirittodellacrisi.it*; ID., *Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria*, in *Riv. soc.*, 2017, pag. 324.

[15] BILLI, *Codice della crisi d'impresa: adeguati assetti organizzativi e ruolo degli amministratori*, in *Dir. e proc*., 2020, pag. 219.

e ciò in quanto, da un punto di vista logico, la funzione principale degli assetti è quella di consentire il normale e congruo esercizio di ogni attività di impresa, la quale appunto, ove adeguata, è in grado di operare sul mercato correttamente e con sicurezza, con la palese conseguenza di essere poi anche in grado di poter rilevare in tempo la crisi. Da un punto di vista sistematico, pertanto, sarebbe stato probabilmente più opportuno che tutta la disciplina degli assetti e delle misure fosse stato inserito nel codice civile nella disciplina dell'impresa in generale (Libro V, Titolo II, Capo I, Sezione I, artt. 2082 e seguenti).

Sebbene siano stati numerosi i tentativi della dottrina di offrire una definizione di «assetti», l'attenzione dei giuristi, probabilmente anche in ragione della minor «confidenza» con le materie economico-aziendalistiche (tradizionalmente non parte del loro «bagaglio culturale») sembra essersi rivolta perlopiù al profilo della loro «adeguatezza» [16], trascurando invece quello relativo ai contenuti.

Non stupisce, infatti, che il contributo più pregnante sia stato offerto dagli economisti aziendali le cui riflessioni hanno avuto ad oggetto la «*definizione degli organi, delle funzioni aziendali coinvolte, degli strumenti e delle procedure che devono essere incluse nelle differenti classi della tripartizione indicata dal legislatore*» [17].

Prima di procedere analiticamente ad esaminare gli assetti, appare fondamentale riflettere se gli stessi riguardino l'impresa o la società, dovendosi a tale quesito, pur in mancanza di espressa previsione ma per ragioni anche sistematiche (collocazione nell'art. 2086 c.c. e loro previsione anche per l'imprenditore individuale), dare convinta risposta sul fatto che gli assetti riguardino senza dubbio la prima, e ciò a differenza della situazione antecedente al codice della crisi ove la riforma del 2003 aveva previsto espressamente il loro inserimento solo per la società per azioni.

---

[16] In sintesi, un assetto organizzativo è stato definito adeguato quando garantisce la separazione delle responsabilità nei compiti e nelle funzioni, identifica con chiarezza il sistema di deleghe e poteri propri di ciascuna funzione ed è in grado di garantire lo svolgimento delle funzioni aziendali (cfr. al riguardo BILLI, *Codice della crisi d'impresa: adeguati assetti organizzativi e ruolo degli amministratori*, cit., pag. 223 e, ampiamente, BALESTRI, *Manuale di economia e gestione aziendale*, Milano, 2005, *passim*).

[17] IRRERA-RIVA, *La convergenza tra le indicazioni del Codice della crisi e del D.L. 118/2021*: *is cash still king*? *DSCR e TDR a confronto*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 2021.

Da tale conclusione si ritiene derivino importanti conseguenze anche in relazione alla complessità ed articolazione degli stessi nelle società di maggiori dimensioni, nelle quali non pare potersi dubitare come una loro primaria delineazione sia perimetrata nello statuto o in eventuali regolamenti o delibere approvate dalle assemblee dei soci. Pertanto, pur essendo società e impresa due concetti non totalmente sovrapponibili, tuttavia sotto vari profili appaiono manifestazione di un'unica realtà e, sotto tale lente, la distinzione fra assetti dell'impresa e assetti della società non è tracciabile con un taglio così netto, come la ragione o il torto di manzoniana memoria.

Passiamo ora ad analizzare i singoli requisiti previsti dal disposto normativo, scorporando subito i tre aggettivi adoperati per gli assetti ("organizzativo", "amministrativo" e "contabile"), che devono essere "adeguati" alla "natura" e alle "dimensioni" dell'impresa, precisando che solo l'assetto contabile (a differenza degli altri due per i quali non vi è consenso unanime) pare individuato concordemente quale sistema di rilevazione e registrazione dei dati patrimoniali, economici e finanziari, debitamente e correttamente contabilizzati.

Di ciò pare aver preso coscienza pure il legislatore (secondario) che ha finalmente compreso l'importanza del contributo offerto dalle scienze economiche. Il riferimento è essenzialmente al decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e, in particolare, alla Sezione II intitolata «*Check-list (lista di controllo) particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza*» ove si specifica che le risposte alle domande contenute nella *check-list* «*costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano*», le quali costituiscono il «*recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa*».

Sotto tale profilo, attesa la rilevanza degli assetti anche in funzione della tempestiva rilevazione dello stato di crisi, occorre evidenziare come la nozione di «crisi» non sia più quella di cui all'art. 160 l.f., secondo cui, con tale termine, «si intende anche lo stato di insolvenza», bensì quella contenuta nel vigente codice della crisi, all'art. 2, comma 1, lett. a), che discorre di «*stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*» [18]. Simile nozione sposta l'angolo di

[18] In precedenza «*stato di squilibrio economico-finanziario*» introdotto con il correttivo

visuale da una posizione diversa da quella seguita in passato e fondata sui meri dati di bilancio, determinando così il passaggio da una visione statica ad una visione dinamica dell'attività aziendale, come del resto confermato dal novellato art. 2086 c.c. e dal riferimento, in esso contenuto, alla «*rilevazione tempestiva della crisi*» [19].

A ben vedere, stando alla lettera dell'art. 3 del codice della crisi e dell'art. 2086 c.c., emerge chiaramente come la normativa di riferimento, pur dichiarandone la funzione e gli obiettivi perseguiti, non fornisca puntuali e definitive indicazioni circa il contenuto degli assetti, né si rinviene alcuna esplicitazione della nozione di "*misure idonee*" per l'imprenditore individuale. Su tale ultimo punto preme poi osservare come la formale distinzione tra gli obblighi dell'imprenditore collettivo e di quello individuale [20], da un punto di vista sostanziale, non possa che condurre a marginali (se non addirittura a del tutto insignificanti) differenze, atteso che innanzitutto non è dato ravvisare alcuna logica diversità, ai fini che ci occupano, tra un imprenditore individuale ed una società, anche unipersonale, di analoghe dimensioni [21]. Non solo, ma una impresa individuale può anche avere dimensioni notevoli e nettamente superiori rispetto ad alcune società, talché il rapporto "misure idonee/assetti adeguati" pare dover essere valutato in misura elastica, con adozione nel caso concreto di assetti adeguati, anche

---

al codice della crisi (d.lgs. n. 147/2020) che aveva sostituito l'originaria dizione «*stato di difficoltà economico-finanziaria*».

[19] Ciò significa che gli amministratori hanno l'onere di attivarsi per far fronte alla situazione di crisi mediante un approccio che si riferisca non già ad un momento in cui gli effetti della perdita del capitale sociale si sono già verificati (in proposito si parla di un approccio *backward looking*), ma che si fondi su una visione prospettica che tenga conto del prossimo andamento (visione *forward looking*).

[20] Si osserva come la Proposta di decreto legislativo recante modifiche al codice civile, in attuazione della Legge delega 30 ottobre 2017, n. 155 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, prevedesse quale comma 2 dell'art. 2086 c.c. "*L'imprenditore, che operi in forma individuale, societaria o in qualunque altra veste, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*", mentre solo successivamente, con inopportuna scelta legislativa, si è pervenuti all'attuale formulazione.

[21] Cfr. SPOLIDORO, *Note critiche sulla "gestione dell'impresa" nel nuovo art. 2086 c.c.*, cit., pag. 260.

per l'imprenditore individuale, in relazione alla effettiva entità dell'attività di impresa [22].

Si tratta, fortunatamente, di nozioni ben note alla scienza aziendalistica, e sul punto possono comunque essere utili, *inter alia*, le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate recentemente aggiornate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), atte ad assicurare l'efficacia e la trasparenza della *governance* aziendale.

Tanto premesso, gli assetti ***organizzativi*** costituiscono il complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità; essi attengono alle modalità di organizzazione del disegno imprenditoriale nel suo complesso e sono atti a definire le modalità di articolazione e di funzionamento degli organi di amministrazione e controllo [23]. Gli assetti organizzativi, inoltre, presuppongono che l'impresa sia dotata di un capitale umano adeguato e che le sue risorse siano in possesso delle competenze tecniche necessarie per monitorare continuativamente l'andamento dell'attività di impresa. Ai fini di una maggiore chiarezza, gli elementi caratterizzanti un (adeguato) assetto organizzativo possono essere sintetizzati nelle seguenti macrocategorie: (i) struttura organizzativa, (ii) sistemi operativi e (iii) modalità di governo dell'impresa.

La struttura organizzativa, riferendosi alle diverse unità lavorative ed alle funzioni a queste assegnate, trova una sua formale rappresentazione principalmente all'interno di organigrammi e funzionigrammi, formalizzati e comunicati all'interno dell'impresa stessa. Pur essendo strettamente correlati, si tratta di strumenti che perseguono finalità diverse: il primo definisce la gerarchia dei ruoli, mentre il secondo riporta l'elenco di responsabilità e competenze di ciascuna unità organizzativa al fine di migliorarne il coordinamento. Parimenti rilevanti in questo senso sono i c.d. mansionari, nei quali si esplicitano i compiti dei singoli componenti dell'unità organizzativa. Pur dovendosi declinare in ragione delle dimensioni e della

---

[22] In senso conforme FERRI JR.-ROSSI, *Prime osservazioni in tema di gestione dell'impresa organizzata in forma societaria*, in *Nuova giur. comm.*, 2019, pag. 1094.

[23] In questo senso si esprimono sia le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (si v. Norma 3.5) che le Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (si v. Norma Q.3.4) reperibili sul sito *www.commercialitsti.it*.

natura dell'impresa *ex* art. 2086, comma 2, c.c., un sistema organizzativo può dirsi opportunamente delineato allorché consenta di individuare chiaramente i rapporti di dipendenza gerarchica, i compiti e le attribuzioni di responsabilità, nonché il processo di formazione delle decisioni e della loro attuazione [24].

Per poter adeguatamente istituire gli assetti organizzativi è altresì necessario soffermarsi sui sistemi operativi volti ad agevolare l'integrazione delle diverse attività aziendali. Di particolare importanza sono i sistemi e le procedure di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché quelli di informazione, comunicazione e gestione delle risorse umane. In tema di controllo di gestione si deve brevemente richiamare la c.d. *Balanced Scorecard* (BSC o scheda di punteggio bilanciata), metodologia di controllo fondata su una visione multidimensionale e strategica della performance aziendale. La tecnica elaborata e certificata da Kaplan e Norton [25] consente di tradurre la missione in strategia, delineando gli obiettivi e creando un monitoraggio costante. Una delle quattro prospettive conciliate dalla BSC è precisamente la capacità organizzativa dell'impresa, dimensione che valuta, *inter alia*, il capitale umano e l'infrastruttura tecnologica, individuandone le potenzialità di miglioramento e consentendo di perfezionare la struttura olistica degli assetti organizzativi. Avendo un'impostazione *forward looking* coerente con la prospettiva adottata dal novellato art. 2086 c.c., la BSC costituisce un utile strumento sia per la salvaguardia della continuità aziendale che per la generale adeguatezza degli assetti.

Altro elemento fortemente caratterizzante l'assetto organizzativo è il tipo di *leadership* che anima il governo dell'impresa, per la basilare distinzione fra un approccio di stampo autoritario (c.d. *top down*) ed uno di stile partecipativo incentrato, invece, sull'uso di deleghe e sul dialogo fra la direzione e i livelli gerarchici inferiori.

Gli **assetti *amministrativi*** consentono di verificare le *performances* economico-finanziarie dell'impresa e quindi di verificare se siano rispettate le condizioni di equilibrio dell'azienda; ciò attraverso strumenti di pianificazione, di controllo e di *reporting* che consentono di prevedere il

---

[24] Si richiamano le Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate, Norma 3.5, "*Vigilanza sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo*".

[25] KAPLAN-NORTON, *The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance*, in *Harvard Business Review*, 1992.

possibile andamento dell'azienda e, successivamente, di valutare l'eventuale scollamento tra le previsioni e i risultati. Gli assetti amministrativi sono centrali anche per la rilevazione dello stato di crisi e per l'eventuale definizione delle strategie approntabili per farvi fronte, in particolare attraverso l'implementazione di un processo volto alla stima dei flussi finanziari (mediante, ad esempio, la stima dei ricavi, l'individuazione dei costi fissi e variabili, degli investimenti e delle eventuali operazioni straordinarie da porre in essere). In siffatto contesto si inseriscono pertanto strumenti quali i piani industriali (spesso definiti come *business plans*), i piani operativi (o semplicemente *budget*) e le attività di *reporting*. Tali sistemi permettono di prevedere e comprendere i diversi scenari evolutivi, individuare le variabili rilevanti ed analizzare *ex post* gli scostamenti tra gli obiettivi in precedenza fissati nei piani strategici e i risultati poi consuntivati.

Benché la nozione di assetti amministrativi abbia ad oggetto l'adozione di sistemi di pianificazione e controllo, la valutazione circa l'adeguatezza degli stessi *ex* art. 2086, comma 2, c.c., richiede, *in primis*, di indagare sulla sussistenza ed operatività degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa. Per ciò che attiene alla funzione amministrativa, ci si deve domandare: (i) se sia stato costituito un CdA, (ii) se siano stati formalizzati compiti e poteri assegnati a ciascun componente del consiglio, e (iii) se vi sia corrispondenza fra delega e poteri decisori [26]. Altrettanto importante è accertare l'esistenza della funzione di *internal audit* (revisione interna), attività indipendente di consulenza volta a verificare il corretto funzionamento dei controlli interni e del sistema di *risk management*.

In ragione proprio della mancanza di una chiara linea di demarcazione tra gli assetti organizzativi ed amministrativi, si deve ritenere che all'interno di entrambi debba essere verificata una adeguatezza tecnica e così una verifica molto estesa in ragione delle numerose e pregnanti normative, anche regolamentari, molto dettagliate, in tema ad esempio di inquinamento ambientale o di sicurezza sul lavoro, così come l'idoneità dei locali nei quali si svolge l'attività di impresa (produttiva, amministrativa o commerciale), l'idoneità dei beni strumentali e dei materiali utilizzati dall'imprenditore, tutte le procedure di produzione, di smaltimento dei relativi

---

[26] Per maggiore completezza si faccia riferimento al documento di ricerca "*Assetti organizzativi, amministrativi e contabili: check-list operative*" pubblicato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

scarti o dei rifiuti, l'utilizzo di strumentazione gestionale come hardware e software. Sotto tale profilo deve poi essere continuamente monitorato lo sviluppo dello stato dell'arte che comporta l'utilizzo di nuova tecnologia (intelligenza artificiale inclusa) la quale impone che l'imprenditore si doti degli aggiornati strumenti e delle necessarie competenze affinché possa dirsi integrato il requisito della adeguatezza, e ciò perché, in loro mancanza, l'attività svolta non potrebbe essere più ritenuta tale.

Gli **assetti *contabili***, infine, possono definirsi quale sistema di pianificazione e controllo dei fatti aziendali finalizzato ad una rappresentazione veritiera della situazione economico-finanziaria dell'impresa nella prospettiva dell'individuazione preventiva dei rischi e della loro eliminazione. Non v'è chi non veda l'importanza di disporre di una contabilità aggiornata, verificata e affidabile che consenta di avere costante contezza dell'esposizione debitoria dell'impresa, di monitorare i crediti evidenziandone la risalenza, le possibili cause di ritardo negli incassi nonché i rischi correlati alla mancata riscossione, di redigere un prospetto che permetta di individuare i tempi di movimentazione del magazzino e, infine, di valutare i rischi connessi a passività anche solo potenziali [27]. Le Norme di comportamento del CNDCEC, in particolare, definiscono gli assetti contabili come una componente degli assetti amministrativi [28] dedicata alla registrazione contabile dei fatti di gestione in ottica, appunto, sia di pianificazione sia di consuntivazione. L'adozione di tali assetti consente di rilevare prontamente qualsivoglia segnale di squilibrio patrimoniale, reddituale o finanziario, nonché di alimentare i flussi informativi e garantire la trasparenza della comunicazione verso l'esterno dell'impresa.

Fra i documenti contabili più rilevanti in questo senso si rammentano principalmente il bilancio previsionale (altrimenti detto *budget* previsionale) e il bilancio di esercizio; mentre il primo riporta le proiezioni delle entrate e delle uscite per un periodo futuro di durata variabile a seconda delle peculiarità dell'impresa e delle ragioni poste a fondamento della sua elaborazione, il bilancio di esercizio è rappresentativo della situazione

---

[27] Per una definizione delle tre categorie di assetti si veda anche il documento elaborato dalla Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale «*Le parole della crisi. La lettura degli aziendalisti italiani*», 2021, in *www.sidrea.it*, pag. 7 e ss.

[28] Sulla concezione degli assetti amministrativo-contabili quali sistemi distinti e al contempo intrinsecamente legati in un più ampio assetto si v. *inter alia* FUSCO, *Assetti organizzativi adeguati dopo il correttivo-ter al Codice della crisi*, in *Giust. civ.*, 2024.

patrimoniale e finanziaria dell'impresa in un dato periodo di riferimento. In sintesi, se il *budget* previsionale viene redatto prima che si realizzi il periodo di riferimento, definendo obiettivi e strategie atti a migliorare i risultati storici, il bilancio di esercizio è, invece, uno strumento di diagnostica più immediato volto ad analizzare la liquidità, la solidità patrimoniale e la redditività dell'impresa alla luce della performance passata.

Quanto alla valutazione sull'adeguatezza degli assetti contabili predisposti dall'impresa, appare opportuno concentrarsi sul processo di raccolta dei dati e sulla trasformazione degli stessi in informazioni. È in primo luogo essenziale verificarne la conformità normativa: l'aderenza ai principi contabili nazionali e internazionali è di fatto imprescindibile per assicurare la correttezza e l'affidabilità delle informazioni finanziarie. Data la necessità di intercettare prontamente eventuali segnali di crisi così da potervi porre rimedio altrettanto celermente, è fondamentale che gli assetti contabili predisposti siano in grado di fornire informazioni in un arco temporale che consenta una rapida reazione da parte della direzione aziendale. A tal proposito è bene verificare con quale cadenza avvenga l'aggiornamento della contabilità e se siano stati predisposti bilanci (di esercizio o di gestione) infrannuali. L'istituzione di un sistema di analisi di bilancio, comprensivo di indicatori di matrice patrimoniale, reddituale e finanziaria, costituisce un utile strumento affinché l'assetto contabile possa prontamente evidenziare situazioni di squilibrio economico-finanziario, come prescritto dalla normativa di riferimento, e fornire conseguentemente supporto in materia di programmazione e controllo.

Importanti indicazioni per poter stabilire se la società abbia adottato adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sono state introdotte dal recente d.lgs. 1° luglio 2022, n. 83 (c.d. Correttivo *ter*), recante le modifiche al codice della crisi e dell'insolvenza, a seguito del quale l'art. 2, comma 3, stabilisce che «*Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di: a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4; c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'art. 13, al comma 2*».

Il successivo comma 4 dell'art. 2 prevede inoltre (opportunamente) parametri più rigorosi [29] rispetto a quelli di cui alla versione originaria del Codice, nel contesto degli strumenti di allerta e composizione negoziata [30], che riempiono di contenuti (come da subito auspicato dalla più attenta dottrina) gli assetti, gravando gli amministratori e l'organo di controllo di più stringenti doveri di monitoraggio della situazione economico-patrimoniale

---

[29] Tale norma recita che «*costituiscono segnali per la previsione di cui all'art. 2, comma 3, l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni; d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1*».

[30] In generale, sulla composizione negoziata della crisi si segnala, senza pretesa di completezza, LIMITONE, *Degiurisdizionalizzazione della crisi d'impresa e composizione negoziata: una figlia naturale non (ancora) riconosciuta con notazioni a margine*, in *ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it*, 17 maggio 2022; AMBROSINI, *La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti*, in *ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it*, 23 agosto 2021; ID., *La composizione negoziata della crisi compie un anno: breve itinerario fra le prime applicazioni*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 12 dicembre 2022, ove l'A. traccia un primo bilancio dell'istituto della composizione negoziata attraverso una rassegna delle più significative pronunce giurisprudenziali; PACCHI, *Le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi. Così è se vi pare*, in *Ristrutturazioni aziendali*, 9 agosto 2022. In giurisprudenza, il dubbio sulla natura della composizione negoziata è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza 31 dicembre 2021, n. 42093, ove si afferma trattarsi «*di un istituto che pacificamente non integra una procedura concorsuale, ma egualmente implica, con la scelta unilaterale del regime protettivo ed il controllo del tribunale, preclusioni alle azioni di tutela del credito*».

Si veda inoltre la relazione redatta dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione del 15 settembre 2022, ove si legge (pag. 15) che «*non costituisce una procedura concorsuale, come è reso evidente dalla libertà di eseguire pagamenti (art. 18, comma 1, ult. periodo), dall'assenza di qualunque cristallizzazione del debito ed alla mancanza di uno spossessamento in capo dall'imprenditore. Si tratta, piuttosto, di un percorso di carattere negoziale che, per la particolare rilevanza degli interessi che arriva ad intercettare, è sottoposto all'impulso ed alla vigilanza dell'esperto, oltre che all'intervento dell'autorità giudiziaria nei casi, formalmente eventuali, ma di fatto si ritiene molto frequenti, in cui questa negoziazione debba avvenire sotto l'egida di misure protettive e cautelari (artt. 6 e 7)*».